

「군수품 상용화 업무 훈령」 개정 이유 및 주요 내용

1. 개정 이유

시범사용 대상과 절차에 시제품과 개조구매 추가, 소요결정 실무 위원회 의결사항 변경·시행 조항 신설 등 우수 상용품 시범사용 제도 개선 및 훈령 적용 간 미비점 등을 개선·보완하기 위함임.

2. 주요 내용

가. 시범사용 대상과 절차에 시제품과 개조구매 추가(제2조)

- 제도 활성화를 위해 시범사용 대상에 시제품을 추가하고, 군의 요구도*를 반영한 개조구매* 품목도 시범사용 할 수 있도록 하는 근거 마련

* 군의 요구도 검토 시 반드시 긴급성, 중요도, 양산 가능성 등 고려

* 별도의 연구개발비용 소요가 없는 미세한 개조개발의 경우

나. 시장조사가 불필요한 경우 생략할 수 있는 단서 조항 추가(제6조)

- 민수시장에서 폭넓게 사용 중인 품목이나 군사요구도를 고려할 필요가 없는 품목의 시장조사 생략 근거를 신설하여 업무 효율성 제고

다. 시범사용 대상 품목의 '신속 시범사용 소요결정' 절차 신설(10조)

- 시범사용의 적기성을 확보하기 위해 계절성 품목이나 전시대비 연습 등 사용 시기가 특정되고 군의 소요(또는 후속조달계획)가 확실한 품목이 있을 경우 제품설명회(5~6월) 전 조기에 시범사용 품목을 결정할 수 있는 근거 마련

* 단, 대면평가를 통과한 제품으로 한정하여 최소한의 제품 신뢰도를 보장 하되, 소요결정 전후로 실시하는 현장실사에서 탈락할 경우 시범사용 취소

라. 소요 미발생 품목의 재소요 조사 기회 보장(10조)

- 신속 시범사용 소요결정 추진*, 제품설명회 횟수 축소로 소요 미발생 품목의 재소요(조사) 기회가 감소될 우려가 있는 점을 고려, 다음 해 소요조사 대상에 포함될 수 있도록 조항 수정(12조 → 10조 수정, 이동)

* 신속 소요결정 추진 시 특정 시기에 사용하는 제품을 중심으로 소요를 조사 하게 되는 바, 해당 제품 외 다수 제품은 1회의 소요 발생 기회를 상실

마. 소요결정 실무위 의결사항 변경·시행 관련 조항 신설(10조)

- 원활한 시범사용을 지원하기 위해 변경 필요성이 인정되는 경우에만 해 ▲위원장(군수관리관)이 변경승인·시행 후 차기 위원회 보고로 재의결을 갈음하고, ▲군 자체 변경시행, 사후보고 가능한 경우* 명시

* 기 승인 예산 내에서 ▲업체 부도, 납품 곤란 등의 업체 사정 또는 ▲제품 설치 직전 현장확인 결과에 따른 변경 등 불가피성이 인정되는 경우

바. 혁신조달 정책 연계성 강화 내용 추가(제4조, 제19조)

- 국방부-조달청 업무협약*의 후속조치로 혁신 수요발굴·혁신제품 시범 구매 등 혁신조달 사업내용을 업무분장에 반영하고, 군의 시범사용을 완료한 혁신제품에 군사용 적합제품과 동일한 효력을 부여할 수 있는 근거 마련

* 군수품 품질 향상과 기업의 성장을 위한 업무협약 체결('22. 9. 21. 차관)

사. 대면평가 시 중소기업 기술개발제품과 혁신제품에 가점 부여(제9조)

- 성능인증제품, 혁신제품 등의 인증제품에 대면평가 가점을 부여하여 민간 우수·혁신제품의 우수 상용품 시범사용제도 참여 활성화 유도

* 각 인증제품은 국가계약법 시행령 제26조에 의거 수의계약 가능

* 별지 13호 '대면평가서'에 혁신성 평가 항목과 가점 부여 항목 추가

아. 군의 타 중앙행정기관 시범사업 참여 근거 마련 (제9조)

- 군이 우수 상용품 시범사용제도 외에도 타 기관의 시범사업(기술개발 제품 시범구매제도(중기부), 규제샌드박스(국조실) 등)에 참여할 수 있는 근거 마련

자. 시범사용 취소 및 제도 재참여 금지 조항 신설 (제13조)

- 제도의 엄밀성을 확보하기 위해 거짓 서류, 제안성능 미충족 등이 확인된 경우 시범사용 결정을 취소할 수 있고 특히 거짓 서류가 확인된 경우 향후 제도참여를 금지시킬 수 있는 근거 마련

차. 군 운용 적합성 평가 결과는 '적합' 또는 '부적합'으로 명확히 도출 (제14조)

- 시범사용 품목에 대한 군 운용 적합성 평가 결과는 '군 운용 적합'으로 변경(기존 '군사용 적합')하여 「국방전력발전업무훈령」 상 '군사용 적합'과의 혼동 가능성을 해소

* 「국방전력발전업무훈령」 제143조에 따른 군사용 적합은 개발시험평가 결과와 운용시험평가결과를 종합 검토하여 판정함

- 운용 적합성 평가 결과 관리상의 혼란이 발생할 수 있는 점을 고려, 평가 결과는 '적합', '부적합'으로 명확히 도출토록 하는 조항 신설

* 육군이 '16년 시범사용 품목(이동식 방호벽)을 '조건부 적합'으로 평가했으나 국방부는 '적합'으로 현황을 관리했고, 육군은 조건부 해소 여부를 미확인하고 후속조달을 추진함에 따라 평가 당시의 문제가 재발했던 사례가 있었음

** ▲설치 및 부분 교체를 위한 메뉴얼 필요, ▲2단 이상 구축 시 상·하 셀 연결장치 제공, ▲재활용 향상을 위해 토양과 부착이 되지 않는 재료로 개선 등

카. 직제 개정에 따른 부서명칭 수정, 법제 업무 훈령에 근거한 훈령 재검토기한 신설, 이탈자 수정 등을 반영

3. 참고사항

가. 관계법령: 「군수품 관리법 시행령」, 「조달에 관한 법률 시행령」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 등

나. 예산조치: 해당 없음

다. 기 타: 신·구조문 대비표, 별첨